

통 보

1. 제 목: 국유재산총조사 현장조사 도급 물량배분 개선 필요
2. 소관부점: 국유재산조사처
3. 내 용:

가. 업무개요

국유재산조사처는 「업무분장세칙」 제27조 제1호 및 제2호에 따라 국유재산 현황 전수조사 및 그 부수 업무, 국유재산 현황 전수조사 결과에 따른 후속 업무 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제16조 제2항에 따르면 총괄청은 국유재산 현황의 전수조사 사무를 우리 공사에 위탁하도록 되어 있으며

이에 따라, 공사는 2023년 1월부터 10월까지 ‘제2차 국유재산 총조사’를 통해 행정재산 201만 필지를 조사하였고, 2022년 11월부터 2023년 1월까지 모집¹³⁾ 절차를 거쳐 2~3월에 현장조사자 927명과 도급계약¹⁴⁾을 체결한 후 128만 필지에 대해 현장방문 조사를 실시하였다.

13) 210개 지역(조사대상 분포를 고려하여 설정)에 대해 1~3순위를 기재하여 홈페이지(국유재산총조사.kr)에서 개별 신청

14) 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일에 대한 보수를 지급하는 것을 약정하는 계약(「민법」 제664조)

한편, 총조사 실시 전 법무법인 지평에 의뢰한 「제2차 국유재산 총조사 수행을 위한 법률 컨설팅 용역」 결과보고¹⁵⁾에 따르면 인당 월 조사량 300건이 적정한 수준이라고 되어 있으며

이를 반영하여 「국유재산 총조사 용역 도급계약서」(이하 “계약서” 라 한다.) 제2조에 ❶월간조사 기준 필지 수는 300필지로 하고, ❷월 최대 조사량은 월간조사 기준 필지 수의 150%(450필지)로 하며, ❸다만, 수급인과 도급인의 상호합의가 있을 경우 조정할 수 있다고 규정한 바 있다.

또한, 계약서 제5조에 따르면 도급비는 조사완료 1필지 당 6,800원 (별도수당 미지급)으로 정산하고, 매월 말일까지 조사가 완료된 것으로 인정되는 실적에 대해 익월 15일까지 일괄로 지급하도록 되어 있는데

조사완료 필지 수에 비례하여 도급비가 지급되는 구조이며 특정 현장조사자에게 조사물량이 집중될 경우 이에 비례하여 지급되는 도급비도 증가하므로, 외부에서 바라볼 때 특정 조사자에게 특혜를 제공한 것으로 비춰질 우려가 있다.

따라서, 국유재산 총조사 현장조사 수행 시 특정 현장조사자에게 물량이 과다 배분되지 않도록 조정하며 인력운용을 할 필요가 있었다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 제2차 국유재산 총조사 수행기간 동안 현장조사자별 도급물량배분 및 도급비 지출현황¹⁶⁾을 점검한 결과

15) 국유재산조사처-8114, 2022. 12. 14.

16) 2023년 3~10월 조사자별 도급비 송금건수 총 4,434건, 총액 86.9억원 지급

현장조사자 ●●●의 경우 2023년 9월에 1,504건의 조사물량을 배정 받았고, 1,503건의 조사실적이 인정되어 10월에 도급비 10,220,400원을 지급받는 등

[표 4]와 같이 월간 조사 배분량이 900건(월 최대 조사량의 2배) 이상으로 확인되는 사례가 14건 확인되었다.

[표 4] 월간 조사 배분량 900건 이상 사례

순번	조사자	조사월	조사지역	월 배정	승인	월 도급비
----	-----	-----	------	------	----	-------

“기재 생략”

위와 같은 사례가 발생한 원인을 살펴본 결과 일부 조사지역에서 현장조사자가 모집되지 않아 약 11만 필지(조사대상의 약 8.6%)가 미배정된 반면, 월 배정된 300필지의 조사를 조기에 완료한 현장조사자들로부터 지속적으로 추가 배정 요청이 있었으며

이에 따라, 2023년 4월 말부터 우수 현장조사자¹⁷⁾을 선정한 후 조사지역 등을 고려하여 월 500필지를 상한으로 조사 물량을 추가 배정¹⁸⁾하였고

17) 진도율 95% 이상 및 오류율 3% 이하

현장조사자 중 상당수가 계약해지 요청, 조사 진도율 부진 등의 사유로 도급계약이 중도 해지되면서 2023년 8월에 미조사된 필지 등을 취합하여 조사 수행 가능성이 높은 현장조사자에게 상한 설정 없이 추가 배정¹⁹⁾함에 따라 발생한 것으로 확인되었다.

그러나, 2023년 10월까지 조사를 완료해야 했던 총조사 업무의 특수성 등을 고려하더라도 조사자당 도급기간 전체 동안의 평균 배분량이 1,379건²⁰⁾이나, [표 5]와 같이 상위 10명의 도급기간 전체 동안의 평균 배분량이 4,708건임을 비교해보면 특정 현장조사자에게 조사물량이 과다 배분되었으며

[표 5] 상위 10명 도급기간 전체 배분량

순 번	조사자	조사지역	전체 배분량	전체 평균 대비	전체 승인	총 도급비
--------	-----	------	-----------	-------------	----------	-------

“기재 생략”

결원 발생 시 현장조사자 추가모집 공고를 실시하거나, 예비조사자를 등록하여 운용하는 등의 조사물량 집중 해소를 위한 노력은 미흡했던 것으로 판단된다.

18) 「우수 현장(인력)조사자 활용방안 시행」(국유재산조사처-2851, 2023. 4. 20.)

19) 「국유재산 총조사 미조사필지(현장) 물량배분 실시 계획 보고」(국유재산조사처-6243, 2023. 8. 21.)

20) 1,278,635필지(전체 현장조사 필지 수) / 927명(현장조사자 수) = 1,379건

[소관부점 의견] 국유재산조사처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 다음 국유재산총조사에서는 특정 현장조사자에게 조사물량이 과다하게 배분되지 않도록 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유재산조사처장은 다음 국유재산총조사에서는 특정 현장조사자에게 조사물량이 과다하게 배분되지 않도록 적절한 인력운용 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)